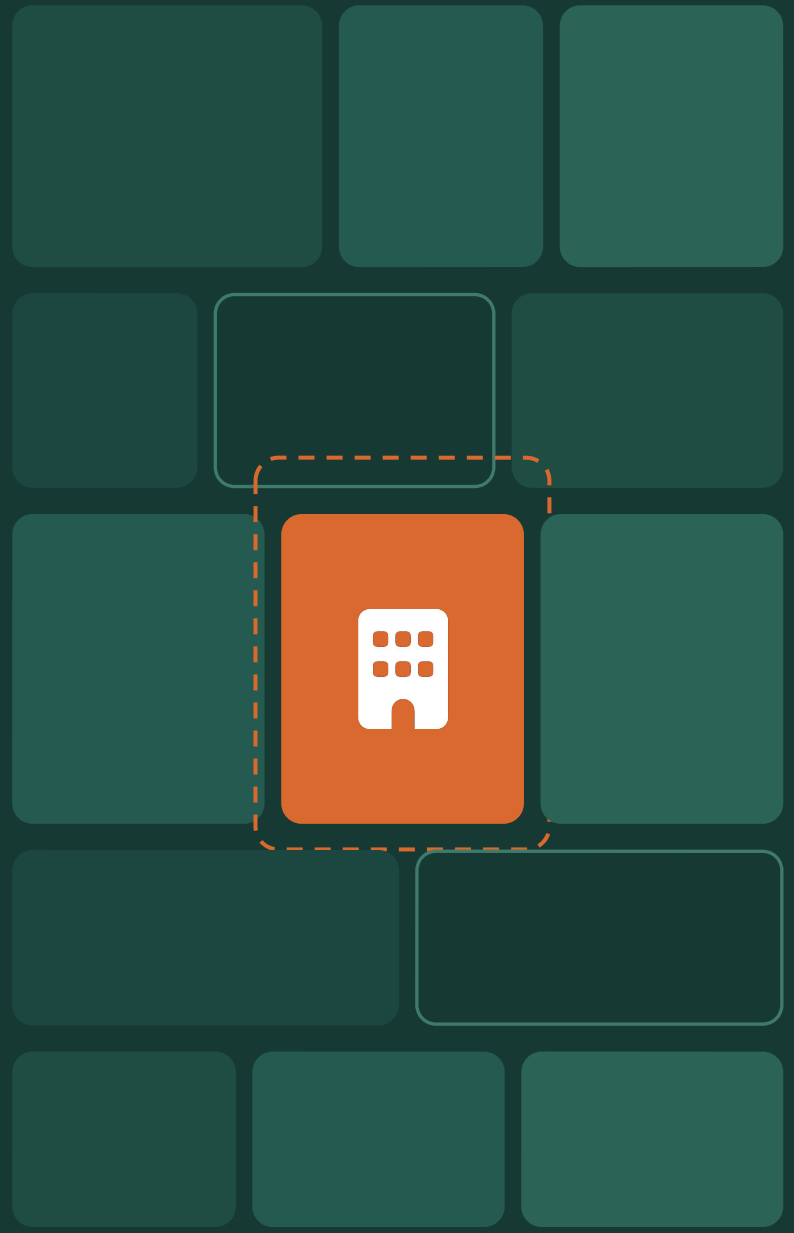
ПРАВОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 40 ГрК РФ

Отклонение от предельных параметров разрешённого строительства: правоприменительная практика и коррупциогенные риски нормы

Разбор одной статьи Градостроительного кодекса РФ · что за норма, почему выбрана, сложности применения и практика



ПОДГОТОВИЛ СТУДЕНТ ИГЭС 3-8 БУЕВ ДАНИИЛ

ПЛАН ДОКЛАДА

Три вопроса, на которые отвечает доклад

1

Что это за статья

Место в ГрК РФ, основания для отклонения, процедура и сроки



2

Почему выбрана статья и в чём сложности применения

Оценочные «иные характеристики», упрощённое отклонение на 10 %, споры о роли слушаний



3

Кейсы из практики

Позиция Высшего Арбитражного Суда РФ и дело ЖК «Турист-2» в Липецке



Место статьи в системе ГрК РФ

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Глава 4 — градостроительное зонирование

Ст. 38 — предельные размеры участков и предельные параметры строительства

Ст. 40 — когда и как от этих параметров можно отступить

Предельные параметры — это, например, минимальные отступы от границ участка, предельная этажность или высота, максимальный процент застройки. Они задаются для всей территориальной зоны.

10 %
однократно
предел упрощённого отклонения по ч. 1.1 — без обсуждений с жителями

15
рабочих дней
на рекомендации комиссии после обсуждений или слушаний (ч. 5)

7
дней
на решение главы администрации с указанием причин (ч. 6)

Части статьи: основания и процедура

Часть	Что установлено
1	Право обратиться есть, если участок меньше минимального размера либо его конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки
1.1	Отдельное основание: однократное изменение одного или нескольких предельных параметров не более чем на 10 %
2	Только для отдельного участка, при соблюдении техрегламентов и без изменения вида использования; в исторических поселениях нельзя отступать от этажности, высоты и архитектурных требований
3–4	Заявление подаётся в комиссию; проект решения выносится на обсуждения или слушания (кроме случая ч. 1.1); расходы несёт заявитель
5–6	Комиссия за 15 рабочих дней готовит рекомендации; глава администрации за 7 дней принимает решение с указанием причин
6.1	Запрет, пока на участке не снесена или не приведена в порядок выявленная самовольная постройка
7	Решение о разрешении или об отказе можно оспорить в суде

Кто может просить отклонение и кто решает

ШАГ 1

Заявитель

Правообладатель участка подаёт заявление и обосновывает основание

ШАГ 2

Комиссия

Выносит проект на обсуждения или слушания (кроме ч. 1.1)

ШАГ 3

Жители и соседи

Высказываются о том, как отклонение скажется на них

ШАГ 4

Комиссия

За 15 рабочих дней готовит рекомендации с указанием причин

ШАГ 5

Глава администрации

За 7 дней разрешает или отказывает с указанием причин

«Хочу построить больше» — не основание. Нужна неблагоприятная характеристика участка (ч. 1) или отклонение до 10 % (ч. 1.1).

Почему выбрана именно эта статья



Законный выход из регламента

Это способ отступить от этажности, отступов и плотности застройки, установленных для всей зоны, — ради одного участка



Конфликт с соседями

Лишний этаж или сокращённый отступ — это тень, нагрузка на дворы и парковки для соседних домов



Антикоррупционный ракурс

Оценочное «иные характеристики» и усмотрение главы администрации — два коррупциогенных фактора в одной статье

Оценочное понятие «иные характеристики»

> *«…конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки…»*
>
> — ч. 1 ст. 40 ГрК РФ

1. Перечень открытый: что считать «иными характеристиками» и где порог «неблагоприятности», закон не говорит
2. Методика антикоррупционной экспертизы (Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96): юридико-лингвистическая неопределённость — употребление категорий оценочного характера — коррупциогенный фактор
3. Следствие: при желании отклонение можно «обосновать» почти для любого участка — или отказать в нём

ВОПРОС 2 · СЛОЖНОСТЬ 2

Отклонение всё чаще проходит без жителей

2004

ГрК РФ: любое отклонение — только после публичных слушаний

2017

455-ФЗ от 29.12.2017: появились общественные обсуждения, в том числе онлайн (ст. 5.1)

2019

283-ФЗ от 02.08.2019: ч. 1.1 — отклонение до 10 % без обсуждений с жителями

Сегодня

Небольшие отклонения проходят без публичного контроля, причём сразу по нескольким параметрам

Чем меньше отклонение, тем меньше публичного контроля. Но 10 % этажности или процента застройки соседи заметят.

ВОПРОС 2 · СЛОЖНОСТЬ 3

Противоречивая практика и роль суда



Можно ли разрешить вопреки слушаниям

Одни суды считают разрешение при отрицательном заключении слушаний нарушением ст. 40, другие подчёркивают, что заключение лишь рекомендательное



Кто и чем доказывает «неблагоприятность»

Заявитель должен подтвердить характеристики участка, но требований к доказательствам — изысканиям, экспертизе — статья не содержит



Суд не выдаёт разрешение сам

Суд проверяет законность решения, но не подменяет орган: обязать выдать разрешение напрямую — выход за пределы полномочий (Краснодарский краевой суд, дело № 33-18473/12)

ВОПРОС 3 · КЕЙС 1

Определение ВАС РФ от 11.03.2014 № ВАС-2000/14

Высший Арбитражный Суд РФ ответил на вопрос: обязан ли глава администрации следовать итогам публичных слушаний

СИТУАЦИЯ

Итоги публичных слушаний и рекомендации были в пользу заявителя, но глава администрации в разрешении на отклонение отказал

ПОЗИЦИЯ СУДА

Заключение по итогам слушаний носит рекомендательный характер. Глава вправе не согласиться с рекомендациями и отказать — но обязан указать причины (ч. 6 ст. 40)

ЗНАЧЕНИЕ

Последнее слово — за одним должностным лицом. Единственный «предохранитель» — обязанность мотивировать отказ, которую затем проверяет суд

Дело ЖК «Турист-2», Липецк, 2026

Арбитражный суд Липецкой области, решение от 29.01.2026: прокуратура оспорила документы на жилой комплекс в центре Липецка (застройщик — ООО «СЗ «Турист Эко-Парк», группа «Брусника»)

1 Иск прокуратуры

Признать недействительными разрешение на строительство, разрешения на отклонение от предельных параметров и заключение экспертизы. Доводы: нехватка парковок, удалённость социальных объектов, пожарная безопасность

2 Решение суда

29 января 2026 года суд удовлетворил иск полностью: все три вида документов признаны недействительными

3 Последствия

По данным СМИ, застройщик отказался от обжалования, стройку законсервировали. В октябре 2026 года обновлённый проект снова вынесен на публичные слушания

ВЫВОДЫ

Итоги анализа статьи 40 ГрК РФ

1

Исключение рискует стать правилом

Без чётких критериев «неблагоприятности» отклонение из инструмента для неудобных участков превращается в способ обойти регламент зоны

2

Два коррупциогенных фактора

Оценочное «иные характеристики» и усмотрение главы администрации; отклонения до 10 % вообще проходят без обсуждений с жителями

3

Предложение

Заменить «иные характеристики» закрытым перечнем, требовать подтверждения изысканиями и публиковать мотивированное решение по каждому отклонению, включая ч. 1.1